



JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 6 DE LOGROÑO

MARQUES DE MURRIETA 45-47

Teléfono: 941296542/43/44, Fax: 941296545

Correo electrónico: instancia6.logrono@larioja.org

Equipo/usuario: MFJ

Modelo: N18795 TESTIMONIO FIRMEZA RESOLUCION

N.I.G.: 26089 42 1 2025 0005818

CNO CONCURSO ORDINARIO 0000953 /2025 j

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE , DEMANDANTE D/ña. JOSE ANTONIO CAPARROS SOMALO, JOSEFINA MARTINEZ GOMEZ

Procurador/a Sr/a. VIRGINIA SOLAS ORTEGA, VIRGINIA SOLAS ORTEGA

Abogado/a Sr/a. SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS, SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS

D/ña.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

T E S T I M O N I O

D^a M^a ASUNCION GONZALEZ ELIAS, Letrado de la Administración de Justicia, del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 6 de LOGROÑO.

DOY FE

Que en este Juzgado a mi cargo se tramita el procedimiento al margen indicado, en el cual se ha dictado Auto con fecha 05.06.2025, que la misma es FIRME y cuyo tenor literal es el siguiente:

AUTO

Magistrado-Juez

D. RAFAEL YANGÜELA CRIADO.

En LOGROÑO, a cinco de junio de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. – Por parte de la procuradora D^a VIRGINIA SOLAS ORTEGA en nombre y representación de DON JOSE ANTONIO CAPARRÓS SOMALO, con DNI 16468477V y dirección en C/Rio Leza 2, 3º B, Logroño, La Rioja y DOÑA JOSEFINA MARTÍNEZ GÓMEZ, con DNI 16487555M, y dirección en C/ Rio Leza 2, 3º B, Logroño, La Rioja se presentó solicitud de concurso de acreedores.



SEGUNDO.- La parte deudora afirma que tiene el centro de intereses principales // su domicilio en la provincia de La Rioja.

Asimismo, se encuentra en estado de insolvencia como se desprende de lo indicado en la solicitud y los documentos que acompaña.

Tercero. La parte deudora afirma encontrarse en una situación de concurso sin masa conforme al art. 37 bis del TRLC en la redacción dada por la Ley 16/22.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Órgano judicial es competente territorialmente para conocer de la solicitud de concurso expresada en los antecedentes, por tener el deudor su centro de intereses principales en el territorio de esta circunscripción (art. 45 de la Ley concursal (LC)).

SEGUNDO. La parte solicitante reúne los requisitos de capacidad procesal, postulación y legitimación exigidos para esta petición en los arts. 3 y 510 TRLC.

TERCERO. Conforme al art. 37 bis del TRLC, se considera que existe concurso sin masa cuando:

- a) El concursado carezca de bienes y derechos que sean legalmente embargables.
- b) Los gravámenes y las cargas existentes sobre los bienes y derechos del concursado lo sean por importe superior al valor de mercado de esos bienes y derechos.
- c) El coste de realización de los bienes y derechos del concursado fuera manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal.
- d) Los bienes y derechos del concursado libres de cargas fueran de valor inferior al previsible coste del procedimiento.



En este caso de las alegaciones del deudor y los documentos aportados se desprende que estamos ante un concurso sin masa de conformidad con el precepto citado, pues carece de activo relevante, pues los bienes de los que es titular tienen cargas superiores a su valor, lo que hace que consideremos que carece de bienes para sufragar los previsibles costes del procedimiento.

CUARTO. El apartado 1 del art. 37 ter LC dispone que, si de la solicitud de declaración de concurso y de los documentos que la acompañen resultare que el deudor se encuentra en cualquiera de las situaciones a que se refiere el artículo 37 bis LC, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores, con expresión del pasivo que resulte de la documentación, sin más pronunciamientos, ordenando que se publique edicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el Registro público concursal con llamamiento al acreedor o a los acreedores que representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo a fin de que, en el plazo de quince días a contar del siguiente a la publicación de ese edicto puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado sobre los extremos del apartado del art. 37 ter del TRLC.

En el caso de que, dentro de plazo, ningún legitimado formule esa solicitud, el deudor que fuera persona natural podrá presentar solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho en los términos del art. 501 del TRLC.

En el caso de que, dentro de plazo, ningún legitimado formule esa solicitud, y el deudor fuera persona jurídica se procederá a la conclusión del concurso de conformidad con el art. 465. 7º del TRLC.

PARTE DISPOSITIVA

Declaro a DON JOSE ANTONIO CAPARRÓS SOMALO, con DNI 16468477V y dirección en C/Rio Leza 2, 3º B, Logroño, La Rioja y DOÑA JOSEFINA MARTÍNEZ GÓMEZ, con DNI 16487555M, y dirección en C/ Rio Leza 2, 3º B, Logroño, La Rioja en concurso de acreedores voluntario, sin más pronunciamientos.



De la documentación aportada se desprende que el pasivo total es de **134.594,70 euros**.

Se confiere el plazo de 15 días a los acreedores desde la publicación del edicto en el RPC a fin de que, al menos, los que representen el 5% del pasivo puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que emita el informe a que se refiere el art. 37 ter del TRLC.

Trascurrido este plazo de 15 días sin que se haya solicitado el nombramiento de AC, el deudor persona física deberá, en su caso, presentar en los 10 días siguientes solicitud de exoneración.

Trascurrido este plazo de 15 días sin que se haya solicitado el nombramiento de AC, se procederá directamente a la conclusión del concurso, en caso de persona jurídica.

Publicación de esta resolución: Esta resolución se publicará en el Registro Público Concursal y en el Tablón Edictal Judicial Único (TEJU) y, a tal efecto, se remitirán los correspondientes edictos con las menciones indispensables que establece el art. 35.1 LC. La inserción del edicto en el TEJU será gratuita y será remitido por vía telemática desde este Órgano.

Llamamiento a los acreedores: El acreedor o los acreedores que representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo podrán, en el plazo de quince días a contar del siguiente a la publicación de ese edicto, solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado relativo al art. 37 ter.





Asimismo, esta resolución se pone en conocimiento de la AGENCIA TRIBUTARIA, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a los efectos del art. 142 LC, a los efectos del art. 514 LC.

Comunicación a los Órganos Judiciales: Acuerdo remitir oficio al Servicio Común de Registro y Reparto de al objeto de que se comunique a los Órganos judiciales de 1ª Instancia y a los de Social la declaración de este concurso con el fin de que se abstengan de conocer de los procedimientos que puedan interponerse contra el concursado y para que suspendan las ejecuciones singulares en trámite, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda a los respectivos créditos. Y, verificado, comuniquen a este Órgano haberlo verificado, o, en otro caso, expongan las razones para no hacerlo.

Modos de impugnación: contra esta resolución se podrá interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** ante este Juzgado mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de CINCO días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe expresar la infracción en que haya incurrido la resolución. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, el depósito a que se refiere la DA 15ª LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, y acreditarse debidamente. Sin estos requisitos no se admitirá la impugnación. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (451 y 452 LEC).

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

Se expide el presente a los efectos legales oportunos, doy fe.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

